Etablering: registrene og faglig ansvarlig. Kan Fjell sende første faktura 1. januar?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

3. desember. Mona Fjell vil starte Fjell Elektro AS i Oslo 1. januar med to montører, og selv være daglig leder og faglig ansvarlig. Hun tok fagbrev i 2012, var montør til 2017, ble ferdig på fagskolen (fagskolekandidat) i juni 2019, var prosjektleder fra august 2019 og besto elektroinstallatørprøven i 2023. Hun legger ut en annonse: «Fjell Elektro tar sikringsskap og elbillader». Polarlys vil ha organisasjonsnummer og firmaattest før de gir 30 dagers kreditt, og fakturaen skal ha 25 % merverdiavgift. Økta finner ut hva som må på plass før første faktura.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Faglig ansvarlig

Hvem må foretaket ha før det kan tilby arbeid?

Et foretak som tilbyr elektroarbeid, må ha en faglig ansvarlig og stå i Elvirksomhetsregisteret med navnet hennes. Hun har ansvaret for at arbeidet er forskriftsmessig. Faglig ansvarlig skal være fast ansatt og tilgjengelig i foretakets normale arbeidstid, og kan ikke samtidig ha en stilling med sammenfallende arbeidstid i et annet foretak. Kravet står i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 7. Boka tar det ikke opp.

Regelen § 7: relevant utdanning + minst tre års relevant praksis etter utdanningen + bestått elektroinstallatørprøve. Alle tre må være oppfylt; det siste avgjør året.

I casen Kari Nordlund er elektroinstallatør og faglig ansvarlig i Nordlys. Uten henne kunne Nordlys ikke vært registrert: Tom er elektriker og oppfyller ikke § 7. Mona Fjell er faglig ansvarlig i Fjell Elektro.

Praksiskravet

Hvorfor teller ikke årene som montør?

Praksisen i § 7 skal være opparbeidet etter endt utdanning, og den skal være relevant for rollen: saksbehandling, prosjektering eller prosjektledelse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier at montørpraksis ikke gjenspeiler den teoretiske utdanningen. En blandet stilling kan telle når høyst en tredel er fagarbeid (Elsikkerhet nr. 90, 2018). Vil du starte for deg selv om noen år, velg første jobb etter fagskolen med omhu.

Regelen Tidligste år = det siste av: utdanning ferdig, tre år relevant praksis etter utdanningen, bestått prøve.

I casen Mona: montør 2012–2017 (teller ikke), fagskole juni 2019, prosjektleder fra august 2019 (tre år i august 2022), prøven 2023. Det siste avgjør: 2023. Med prøven i 2021 hadde praksiskravet bundet: august 2022.

Fagbrev eller installatørprøve

Hva kreves av montøren, og hva av faglig ansvarlig?

To nivåer. § 6 første ledd: de som bygger og vedlikeholder anlegg, skal ha relevant fagbrev. Lærlinger regnes som ufaglærte og skal følges direkte opp av en fagarbeider (§ 6 fjerde ledd); de kan ikke arbeide selvstendig og kan ikke være ansvarlig for arbeidet (AFA).

Regelen Montør: fagbrev (§ 6). Faglig ansvarlig: utdanning, tre års praksis og prøven (§ 7). Foretaket: Elvirksomhetsregisteret.

I casen Kari: § 7. 12 montører: fagbrev. 2 lærlinger, blant dem Sara: direkte oppfølging. Formann Ronny: fagbrev, ofte utpekt som AFA (FSE § 6). Kalkulatør Ida: ingen krav i FEK. Slutter Kari, trengs ny faglig ansvarlig før nytt arbeid.

Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

Hvorfor spør grossisten om firmaattest?

Alle nye foretak må registreres i Brønnøysund. Enhetsregisteret gir organisasjonsnummeret, og alle former må dit. Foretaksregisteret er påbudt for aksjeselskap og ansvarlig selskap, frivillig for de fleste enkeltpersonforetak. Der blir navnet beskyttet, og foretaket får firmaattest, som banken, grossisten og forsikringsselskapet ber om før de gir kreditt. Gebyr 2026, elektronisk: AS 6 825 kr, ansvarlig selskap 3 883 kr, enkeltpersonforetak 2 181 kr (3 883 kr med Foretaksregisteret). Boka (1.7) har en eldre regel for enkeltpersonforetak.

Regelen Enhetsregisteret: alle former, organisasjonsnummer. Foretaksregisteret: påbudt for AS og ansvarlig selskap.

I casen Nordlys står i begge. Polarlys ba om firmaattesten i 2019 før de ga 30 dagers kreditt.

Merverdiavgiftsregisteret

Når skal det 25 % på fakturaen?

Når foretakets avgiftspliktige omsetning passerer 50 000 kr på tolv måneder, skal det registreres i Merverdiavgiftsregisteret hos Skatteetaten. Fra da legger foretaket 25 % merverdiavgift på fakturaene, trekker fra avgiften det selv betaler på innkjøp, og gjør opp med staten annenhver måned. En elektrobedrift passerer grensen i første måned: registrer før første faktura.

Regelen Grense: 50 000 kr i omsetning på tolv måneder (merverdiavgiftsloven § 2-1). Sats: 25 % av prisen uten avgift (§ 5-1).

I casen Fjell selger for 350 000 kr uten avgift i januar og må være registrert fra start. Da kan Mona også trekke fra avgiften på utstyret for 300 000 kr hun kjøper i januar.

Regnskapsplikt og revisjonsplikt

Må Nordlys ha revisor?

Regnskapsplikt er plikten til å lage årsregnskap, og alle aksjeselskaper har den. Revisjonsplikt betyr at en uavhengig revisor skal kontrollere regnskapet. Den gjelder når foretaket er over én av tre grenser. Et aksjeselskap under alle tre kan velge bort revisor, med vedtak i generalforsamlingen. Regnskapet lager bedriften selv, slik du lager samsvarserklæringen selv; revisoren er tilsynet utenfra.

Regelen Revisor kreves ved minst én av: driftsinntekter over 7 mill. kr, eiendeler over 27 mill. kr, over 10 årsverk. Én grense er nok.

I casen Nordlys 2026: driftsinntekter 22,4 mill. kr (over), eiendeler 10,2 mill. kr (under), 18 årsverk (over). To grenser passert: Nordlys må ha revisor. Fjell år 1 (4,8 mill. kr, tre årsverk) er under alle tre.

Avvikling og goodwill

Hvordan tar en bedrift slutt, og hva betaler kjøperen for?

Boka har fem måter å avvikle på. Opphør og salg bestemmer eieren selv. Ved styrt avvikling blir eierne enige med kreditorene om et oppgjør. Ved offentlig akkord forhandles gjelden under rettens kontroll. Fører ikke det fram, kommer konkurs, og da overtar bostyreren. Fusjon (to selskaper slås sammen) og fisjon (ett selskap deles) er endring, ikke avvikling. Ved salg betaler kjøperen for eiendelene: biler, verktøy og lager. Betaler kjøperen mer, kalles det overskytende goodwill: betaling for et overskuddspotensial som ikke står i balansen, som kundekretsen, serviceavtalene eller navnet. Goodwill oppstår først ved et salg. Når en eier nærmer seg pensjon, er salg ofte bedre enn opphør.

Regelen Opphør og salg: eieren bestemmer. Styrt avvikling og akkord: eier og kreditorer forhandler. Konkurs: retten og bostyreren tar over. Goodwill = kjøpesum − virkelig verdi av eiendelene; for aksjeselskap kjøpesum − egenkapital justert til virkelige verdier.

I casen Vil Kari skille serviceavdelingen ut i et eget aksjeselskap, er det fisjon, ikke avvikling (tenkt eksempel). Solberg Elservice (tenkt enkeltpersonforetak) selges for 1 500 000 kr; eiendelene er verdt 1 100 000 kr: goodwill 400 000 kr. Nordlys kan ikke føre opp sin egen goodwill i balansen.

Ordene i bransjen og i boka

Faglig ansvarlig	Installatøren, ansvarlig installatør, «FA»
Elvirksomhetsregisteret	«Registrert hos DSB», registrert elvirksomhet
Enhetsregisteret	Organisasjonsnummeret, «org.nr.»
Foretaksregisteret	Firmaattesten, «registrert i Brønnøysund»
Revisjonsplikt	«Revisor», revidert regnskap
Goodwill	«Kundemassen», «navnet», merverdi ved salg

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Mona har vært kvalifisert som faglig ansvarlig siden 2023; montørårene telte ikke, og det var prøven som kom sist. Annonsen 3. desember kom for tidlig: plikten til å stå i Elvirksomhetsregisteret gjelder fra foretaket tilbyr arbeid, og behandlingen kan ta opptil fire uker. Før første faktura må fire registre være på plass: Elvirksomhets-, Enhets-, Foretaks- og Merverdiavgiftsregisteret. Svaret til Mona: registrer først, annonser etterpå. Skjemaene tar en ettermiddag; faglig ansvarlig tar år.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1B i arbeidsboka (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Filer → OK01_Etablering_og_oppstart_Oppgaver_v6.xlsx).

Les Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 1: 1.5 (regnskapsplikt), 1.6 (avvikling, goodwill, fusjon og fisjon) og 1.7 (registrering). Forskriften om elektroforetak står ikke i boka.

Kan du forklare Kravene til faglig ansvarlig og hvorfor montørpraksis ikke teller, hva hvert av de fire registrene gir, om en bedrift må ha revisor ut fra tre tall, de fem måtene å avvikle på, og hvordan du regner goodwill.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 1. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 6 og § 7 og Elvirksomhetsregisteret (Lovdata; dsb.no, hentet 11.10.2026). Elsikkerhet nr. 90 (2018) og nr. 92 (2020). DSB: «Ufaglærte og direkte oppfølging» (september 2026). FSE § 6. Merverdiavgiftsloven § 2-1 og § 5-1. Brønnøysundregistrene, gebyrer 2026 (hentet 11.10.2026). Fjell Elektro AS og Solberg Elservice er tenkte casebedrifter. Versjon 7.4, oktober 2026.